

Gutachten zu Ihrer Lebensversicherung

Automatisierte versicherungsmathematische Auswertung auf Basis Ihrer Angaben und veröffentlichter Versichererkennzahlen – kein Sachverständigengutachten.

Bestellnummer: BSP-2026-B

Erstellt am: 28.09.2026

Für: Musterfall B (anonymisiert)

Versicherer: Allianz Lebensversicherungs-AG
(Kennzahlen: Branchendurchschnitt)

Geschätzter Rückabwicklungswert (Basis-Szenario)

639.598,15 €

Spanne der Szenarien konservativ–maximal: 596.560,33 € bis 667.461,91 €

Zum Vergleich – aktueller Rückkaufswert: **310.658,00 €**

Gegenüber dem aktuellen Rückkaufswert ergäbe sich im Basis-Szenario ein geschätzter Mehrwert von **328.940,15 €** – unter den auf Seite 3 und 4 genannten Annahmen.

● Grün – der Vertrag kommt für unser Verfahren in Frage

Wichtig: Alle Werte sind Schätzungen unter offengelegten Annahmen (Seite 3 und 4) auf Basis öffentlich verfügbarer Kennzahlen – es wird kein Betrag zugesagt und keine Rechtsberatung im Einzelfall erteilt. Ob und auf welchem Weg sich das durchsetzen lässt, prüfen die spezialisierten Anwälte, mit denen wir arbeiten, anhand Ihrer Unterlagen (Seite 7).

1. Grundlage und Methodik

Die Berechnung folgt der Rückabwicklungsformel: eingezahlte Beiträge abzüglich Risikoanteil, zuzüglich der Nutzungen, die der Versicherer aus den Beiträgen gezogen hat. Sie wird für alle Vertragsjahrgänge gleich angewendet. Welche rechtliche Grundlage im Einzelfall trägt (Widerspruch, Widerruf, Rücktritt, unwirksame Klauseln, Nachforderung beim Rückkaufswert oder anderes), prüfen die spezialisierten Anwälte, mit denen wir arbeiten, anhand der Vertragsunterlagen. Dieses Gutachten ersetzt diese Prüfung nicht. Die meisten Verfahren enden durch Vergleich; das Ergebnis ist eine Verhandlungsbasis mit Bandbreite.

Rechtsprechung zur Rechenformel

BGH, Urteil vom 07.05.2014 – IV ZR 76/11 (BGHZ 201, 101)

Bei einer Rückabwicklung ist der genossene Versicherungsschutz anzurechnen – deshalb zieht die Formel den Risikoanteil ab:

„... den Versicherungsschutz anrechnen lassen, den er jedenfalls bis zur Kündigung des Vertrages genossen hat“; dessen Wert „kann unter Berücksichtigung der Prämienkalkulation bemessen werden; bei Lebensversicherungen kann etwa dem Risikoanteil Bedeutung zukommen“ (Rn. 51).

BGH, Urteil vom 11.11.2015 – IV ZR 513/14

Maßstab des Nutzungsersatzes ist die Ertragslage des jeweiligen Versicherers:

„Der Versicherungsnehmer kann nur vom Versicherer tatsächlich gezogene Nutzungen herausverlangen und trägt hierfür die Darlegungs- und Beweislast. Er kann seinen Tatsachenvortrag nicht ohne Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers auf eine tatsächliche Vermutung einer Gewinnerzielung in bestimmter Höhe stützen.“ (Leitsatz 2)

Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Abgleich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.

Was dieses Gutachten ist – und was nicht

- eine automatisierte versicherungsmathematische Auswertung: strukturiert, nachvollziehbar, in drei Szenarien
- jede Kennzahl mit Quelle und Herkunft (Seite 4–5)
- die Grundlage für unser Verfahren – die Anwälte, mit denen wir arbeiten, rechnen darauf auf
- kein Sachverständigengutachten, keine Rechtsberatung im Einzelfall und keine Vertretung
- keine Zusage eines Betrags oder Erfolgs
- keine steuerliche Beratung; keine Empfehlung, zu kündigen, zu verkaufen oder zu behalten

2. Ihre Angaben

Ihre Angaben im Überblick

Auftrags-/Aktenzeichen	BSP-2026-B
Name	Musterfall B (anonymisiert)
Versicherer (Angabe laut Police)	Allianz Lebensversicherungs-AG (Kennzahlen: Branchendurchschnitt)
Vertragsart	kapital-lv
Vertragsbeginn	10/1995
Geplantes Vertragsende	-
Stand des Vertrags	laufend
Beitragszahlung bis	- (laufend bzw. bis Stichtag)
Zahlweise	monatlich
Erstbeitrag	1.000,00 DM (Umrechnung: 1 € = 1,95583 DM)
Aktueller Beitrag	-
Beitragsdynamik	ja, 5,00 % p. a.
Eingezahlt laut Standmitteilung	439.455,00 €
Aktueller Rückkaufswert	310.658,00 €
Erhaltene Auszahlungen	keine angegeben
Eintrittsalter	35
Stichtag der Berechnung	09/2026

DM-Beträge wurden mit dem amtlichen Kurs 1 € = 1,95583 DM umgerechnet.

Ihre Angaben und unsere Annahmen

Alle Angaben lagen vor; ergänzende Annahmen aus „Weiß ich nicht“-Antworten waren nicht nötig. Die allgemeinen Annahmen der Rechenmethode stehen auf Seite 4.

Bitte prüfen Sie diese Angaben auf Richtigkeit. Die Schätzung ist nur so gut wie die Eingaben; Abweichungen (z. B. bei Beitragshöhe, Dynamik oder Auszahlungen) verändern das Ergebnis.

3. Rechenweg und Annahmen

Aufteilung Ihrer Beiträge (Basis-Szenario, Summe über die Laufzeit)



Nutzungen werden – der Rechtsprechung folgend – nur auf den **Sparanteil** gerechnet (im Maximal-Szenario zusätzlich auf den Verwaltungskostenanteil als begründungsbedürftige Obergrenze). Jeder Monatsbeitrag wächst vom Zahlungsmonat bis zum Stichtag mit einem Zwölftel des Jahressatzes:

$$\text{Wert} = \text{Sparanteil} \times \left[(1 + \text{Jahreszins} \div 12) \right]$$

Die drei Szenarien

- **Konservativ:** je Jahr der niedrigere Wert aus Nettoverzinsung und laufender Durchschnittsverzinsung; Risikoanteil am oberen Rand; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Basis:** Nettoverzinsung der Kapitalanlagen; Risikoanteil im Mittel; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Maximal:** Nettoverzinsung; Risikoanteil am unteren Rand; zusätzlich Nutzungen auf den Verwaltungskostenanteil – von Gerichten nur bei konkretem Nachweis zuerkannt, daher ausdrücklich Obergrenze.

Annahmen und Vereinfachungen dieser Berechnung

- Erstbeitrag in DM angegeben; Umrechnung mit dem amtlichen Kurs 1 € = 1.95583 DM. Der nominale DM-Beitrag läuft ab 2002 als identischer Euro-Gegenwert weiter.
- Beitragsreihe proportional auf die Gesamtsumme laut Standmitteilung skaliert (Faktor 1.0122).
- Risikoanteil pauschal 6 % des Beitrags (Vertragsart kapital-Iv, Eintrittsalter 35, Szenarioband basis); Modellannahme aus data/risk-defaults.json, durch Vertragswerte ersetzbar.
- Abschlusskosten mit dem Höchstzillmersatz von 40 ‰ der Beitragssumme angesetzt (Abschlussjahr 1995).
- Für 204 Beitragsmonat(e) lag keine Verwaltungskostenquote des Versicherers vor; Fallback aus data/risk-defaults.json (Modellannahme).
- Für 14 Jahr(e) fehlten Unternehmenswerte; dort wurde der Branchendurchschnitt verwendet (als Schätzung markiert).

Warnhinweise

- In einzelnen Monaten überstiegen Risiko- und Kostenanteile den Beitrag; die Kostenanteile wurden gekürzt (Sparanteil 0). Typisch in der Zillmerungsphase alter Verträge.
- Für 2025 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.
- Für 2026 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.

4. Jahresweise Aufschlüsselung

Jahresweise Aufschlüsselung (Basis-Szenario, Beträge in Euro)

Jahr	Beiträge	Risiko (inkl. BUZ)	Abschluss	Verwaltung	Sparanteil	Zinssatz	Quelle	Nutzungen	Stand kumuliert
1995	1.552,61	93,16	1.459,45	0,00	0,00	7,49 %	Versicherer	0,00	0,00
1996	6.288,06	377,28	5.910,78	0,00	0,00	7,46 %	Versicherer	0,00	0,00
1997	6.602,46	396,15	6.206,32	0,00	0,00	7,46 %	Branche	0,00	0,00
1998	6.932,59	415,96	4.001,65	88,16	2.426,82	7,57 %	Branche	27,16	2.453,98
1999	7.279,22	436,75	0,00	218,38	6.624,09	7,60 %	Branche	426,43	9.504,50
2000	7.643,18	458,59	0,00	229,30	6.955,29	7,51 %	Branche	980,87	17.440,66
2001	8.025,34	481,52	0,00	240,76	7.303,06	6,12 %	Branche	1.304,08	26.047,80
2002	8.426,60	505,60	0,00	252,80	7.668,21	4,68 %	Branche	1.410,48	35.126,49
2003	8.847,93	530,88	0,00	265,44	8.051,62	5,05 %	Branche	2.002,61	45.180,72
2004	9.290,33	557,42	0,00	278,71	8.454,20	4,90 %	Branche	2.454,78	56.089,70
2005	9.754,85	585,29	0,00	292,65	8.876,91	5,18 %	Branche	3.187,08	68.153,69
2006	10.242,59	614,56	0,00	307,28	9.320,76	4,82 %	Branche	3.565,14	81.039,59
2007	10.754,72	645,28	0,00	322,64	9.786,79	4,65 %	Branche	4.058,86	94.885,24
2008	11.292,45	677,55	0,00	338,77	10.276,13	3,54 %	Branche	3.580,65	108.742,03
2009	11.857,08	711,42	0,00	355,71	10.789,94	4,18 %	Branche	4.840,54	124.372,51
2010	12.449,93	747,00	0,00	373,50	11.329,44	4,27 %	Branche	5.637,99	141.339,93
2011	13.072,43	784,35	0,00	143,80	12.144,29	4,50 %	Versicherer	6.744,20	160.228,42
2012	13.726,05	823,56	0,00	164,71	12.737,77	4,90 %	Versicherer	8.317,00	181.283,19
2013	14.412,35	864,74	0,00	144,12	13.403,49	5,40 %	Versicherer	10.368,60	205.055,28
2014	15.132,97	907,98	0,00	151,33	14.073,66	4,80 %	Versicherer	10.372,71	229.501,65
2015	15.889,62	953,38	0,00	174,79	14.761,45	4,60 %	Versicherer	11.094,56	255.357,67
2016	16.684,10	1.001,05	0,00	166,84	15.516,21	4,40 %	Versicherer	11.778,68	282.652,56
2017	17.518,30	1.051,10	0,00	157,66	16.309,54	4,50 %	Versicherer	13.322,18	312.284,28
2018	18.394,22	1.103,65	0,00	165,55	17.125,02	4,20 %	Versicherer	13.701,55	343.110,85
2019	19.313,93	1.158,84	0,00	135,20	18.019,90	4,20 %	Versicherer	15.038,73	376.169,48
2020	20.279,63	1.216,78	0,00	162,24	18.900,61	4,00 %	Versicherer	15.672,57	410.742,66
2021	21.293,61	1.277,62	0,00	212,94	19.803,06	3,70 %	Versicherer	15.793,74	446.339,45
2022	22.358,29	1.341,50	0,00	245,94	20.770,85	2,00 %	Versicherer	9.198,60	476.308,90
2023	23.476,20	1.408,57	0,00	281,71	21.785,92	2,50 %	Versicherer	12.293,95	510.388,76
2024	24.650,01	1.479,00	0,00	295,80	22.875,21	2,90 %	Versicherer	15.303,01	548.566,98
2025	25.882,51	1.552,95	0,00	776,48	23.553,09	2,37 %	Näherung	13.398,13	585.518,20
2026	20.130,84	1.207,85	0,00	603,93	18.319,07	2,37 %	Näherung	10.635,58	614.472,84

Herkunft „Branche“ = Branchendurchschnitt (Datenkennzeichen „estimated_branch“, Schätzung); „Näherung“ = nächstliegender Branchenwert bei Datenlücke.

5. Gesamtrechnung

Rechenweg: **Beiträge – Risikoanteil (inkl. BUZ) + Nutzungen = Rückabwicklungswert**; abzüglich bereits erhaltener Leistungen samt Gegenverzinsung ergibt sich der geschätzte Netto-Wert.

Gesamtrechnung in allen drei Szenarien

Szenario	Erstattungsfähige Beiträge	Nutzungen	Rückabwicklungswert	./.. erhaltene Leistungen (aufgezinst)	Netto-Wert (geschätzt)	Mehrwert ggü. Rückkaufswert
Konservativ	395.509,50 €	201.050,83 €	596.560,33 €	0,00 €	596.560,33 €	285.902,33 €
Basis	413.087,70 €	226.510,45 €	639.598,15 €	0,00 €	639.598,15 €	328.940,15 €
Maximal (Obergrenze)	426.271,35 €	241.190,56 €	667.461,91 €	0,00 €	667.461,91 €	356.803,91 €

Nutzungen im Basis-Szenario entsprechen 51,5 % der eingezahlten Beiträge – diese Kennzahl ist nur zusammen mit der daneben ausgewiesenen Zinsreihe aussagekräftig.

Datenbasis der Nutzungen: 74,6 % der Nutzungen beruhen auf Kennzahlen des Versicherers (169.000,08 €), 14,8 % auf Branchendurchschnitten (33.476,67 €) und 10,6 % auf Näherungen für Jahre ohne Daten (24.033,70 €). Je höher der Unternehmensanteil, desto belastbarer ist die Schätzung gegenüber dem Versicherer.

Verwendete Zinsreihe (Basis-Szenario) mit Quelle je Jahr

Jahr	Satz	Quelle
1995	7,49 %	Versicherer
1996	7,46 %	Versicherer
1997	7,46 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1998	7,57 %	GDV, Geschäftsentwicklung 2000 – Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen (Ausgabe 2001) *
1999	7,60 %	GDV-Pressemittelung vom 06.06.2007 („rund 7,6 Prozent“ Nettoverzinsung 1999), Wiedergabe verbaende.com *
2000	7,51 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2001	6,12 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2002	4,68 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2003	5,05 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2004	4,90 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2005	5,18 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2006	4,82 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2007	4,65 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2008	3,54 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2009	4,18 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2010	4,27 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“ *
2011	4,50 %	Versicherer
2012	4,90 %	Versicherer
2013	5,40 %	Versicherer

Jahr	Satz	Quelle
2014	4,80 %	Versicherer
2015	4,60 %	Versicherer
2016	4,40 %	Versicherer
2017	4,50 %	Versicherer
2018	4,20 %	Versicherer
2019	4,20 %	Versicherer
2020	4,00 %	Versicherer
2021	3,70 %	Versicherer
2022	2,00 %	Versicherer
2023	2,50 %	Versicherer
2024	2,90 %	Versicherer
2025	2,37 %	Näherung (nächstliegender Branchenwert) *
2026	2,37 %	Näherung (nächstliegender Branchenwert) *

* = Branchen- oder Näherungswert statt Unternehmenswert (Datenkennzeichen „estimated_branch“, Schätzung).

Gegenposition des Versicherers (typische Einwände): Nutzungen seien nur aus den konkreten Zahlen des jeweiligen Unternehmens herzuleiten – ein Branchendurchschnitt genüge der Darlegungslast nicht; die Nettoverzinsung enthalte Einmaleffekte (z. B. realisierte Bewertungsreserven ab 2012) und überzeichne die laufenden Erträge; Risiko- und Kostenanteile seien höher als pauschal angesetzt. Diese Einwände betreffen die Höhe, nicht das Ob der Methodik; sie sind der Grund, warum dieses Gutachten eine Schätzung mit Bandbreite ist und die anwaltliche Prüfung mit Unternehmenszahlen der nächste Schritt bleibt.

6. Einordnung und nächste Schritte

Aktueller Rückkaufswert	310.658,00 €
Szenario konservativ	596.560,33 €
Szenario Basis	639.598,15 €
Szenario maximal	667.461,91 €
Mehrwert ggü. Rückkaufswert (Basis)	328.940,15 €

Was bei einer Rückabwicklung aufgegeben würde

- der Versicherungsschutz des Vertrags (insbesondere Todesfallschutz, ggf. BUZ)
- Garantiezins und künftige Überschussbeteiligung bis zum Ablauf
- die vertragliche Ablauffleistung

Hinweise

- Bloßer Zeitablauf, jahrelange Prämienzahlung, Beitragsfreistellung oder Kündigung (auch mit ausgezahltem Rückkaufswert) begründen für sich genommen keine Verwirkung – der Versicherer hat die Lage durch die fehlerhafte Belehrung selbst herbeigeführt. [R-VERW-ZEITABLAUF-NEGATIV]
- Nutzungsersatz gibt es nur für tatsächlich gezogene Nutzungen; der Vortrag braucht Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers. Deshalb: Nutzungen auf den Sparanteil, Maßstab versichererindividuelle Nettoverzinsung; auf Verwaltungskostenanteile nur bei konkretem Nachweis (Max-Szenario als Obergrenze), nicht anhand der Eigenkapitalrendite. [R-FOLGE-NUTZUNGEN-SPARANTEIL]
- Nach erklärtem Widerspruch verjährt der Zahlungsanspruch in drei Jahren ab dem Schluss des Jahres der Widerspruchserklärung (§§ 195, 199 BGB); das Widerspruchsrecht selbst unterliegt keiner Verjährung. [R-FOLGE-VERJAEHRUNG]
- Steuern: Auszahlungen und eine Rückabwicklung können steuerliche Folgen haben; einbehaltene Kapitalertragsteuer ist anzurechnen. Dieses Gutachten enthält keine steuerliche Beratung.

Empfohlene nächste Schritte

- Police und letzte Standmitteilung bereitlegen; falls vorhanden Kündigungs- oder Dynamikschreiben.
- Die Durchsetzung über uns beauftragen (Kasten unten) – die spezialisierten Anwälte, mit denen wir arbeiten, klären, ob und auf welchem Weg sich der Wert durchsetzen lässt.
- Keine Kündigung und keine Erklärung gegenüber dem Versicherer ohne anwaltlichen Rat.

Nächster Schritt: Wir übernehmen.

Spezialisierte Anwälte setzen sich für Sie mit dem Versicherer auseinander – Sie müssen nichts selbst verhandeln und haben einen Ansprechpartner. Beauftragen: <https://rentenrettung.de/durchsetzung> (oder antworten Sie auf die E-Mail mit diesem Gutachten).

Konditionen: [[KONDITIONEN: Erfolgsbeteiligung, Kostenübernahme]]

Verkaufen statt kämpfen

Sie wollen Ihr Geld, aber keinen Streit? Laufende und beitragsfreie Verträge können verkauft werden – mit einem Angebot auf Basis Ihrer Police, das wir für Sie organisieren. Anfrage: **rentenrettung.de/verkaufen**. Wir empfehlen keinen der Wege – Sie entscheiden.

Rechtlicher Hinweis: Dieses Gutachten ist eine automatisierte versicherungsmathematische Auswertung – kein Sachverständigengutachten und keine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG; die rechtliche Prüfung des Einzelfalls obliegt einem Rechtsanwalt. Alle Werte sind Schätzungen mit Bandbreite auf Basis der genannten Quellen und Annahmen; es wird kein Betrag zugesagt. Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Abgleich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.
Datenstand: insurers-Datenbank 0.5.0 · Rechenkern 0.2.0 · Regelwerk 0.1.0 (2026-09-18) · Eignungs-Check 0.2.0 · Stichtag 09/2026.